

আপিল মেমোরেন্ডামের চূড়ান্ত কারণসমূহ

(Final Grounds of Appeal for Partition Suit)

১. ১৯৭৫ সালের দলিলের (প্রদর্শনী: খ-২) স্ববিরোধিতা ও জালিয়াতি প্রসঙ্গে:

যেহেতু বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট প্রতিদ্বন্দ্বী ২-৮ নং বিবাদী হতে অন্যান্য বিবাদীপক্ষের দাখিলকৃত ৩৫৯৬/১৯৭৫ নং দলিলের (প্রদর্শনী: খ-২) অন্তর্নিহিত চরম স্ববিরোধিতা ও আইনি অসারতা যথাযথভাবে পর্যালোচনায় নিতে ব্যর্থ হয়ে গুরুতর বিচারিক ভুল করেছেন। বাদিপক্ষ উক্ত দলিলটিকে আইনত কোনো স্বীকৃতি প্রদান না করে বরং বিবাদীপক্ষের জালিয়াতি ও স্ববিরোধী অবস্থানের অকাট্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করছে; কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী বিবাদীগণ বর্তমানে নালিশি এস.এ ২০৮ নং খতিয়ানে আদি থেকেই মাত্র ১টি দাগ (১২৫৯) বিদ্যমান থাকার দাবি করলেও, তাহাদেরই পূর্বসূরি সোনাবানুর দুই ছেলে গ্রহীতা হিসেবে যে ১৯৭৫ সালের দলিলটি (প্রদর্শনী: খ-২) সম্পাদন করেছিলেন, সেখানে এস.এ ২০৮ নং খতিয়ানের অধীনে সকল ৬টি দাগেরই (১২৫৯, ৭৫, ৩, ৫৪, ১২৫২ ও ১২২০) অস্তিত্ব ও মালিকানা স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়েছে। এই এক দালিলিক স্ববিরোধিতাই প্রমাণ করে যে বিবাদীপক্ষের দাবিকৃত ১৯৬৯ সালের কথিত সংশোধনীর গল্পটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। যদি ১৯৬৯ সালের কথিত সংশোধন নোট ১ দাগ সম্বলিত বাস্তবিক থাকত, তবে ১৯৭৫ সালের রেজিস্ট্রিকৃত দলিলে সেগুলো পুনরায় আবির্ভূত হওয়া অসম্ভব। অধিকন্তু, উক্ত দলিলের দাতা বেলুয়া খাতুন কোনো সরকারি রেকর্ড বা কথিত সংশোধিত ভলিউমেও স্বাক্ষর ছিলেন না; ফলে 'Nemo dat quod non habet' নীতি অনুযায়ী এবং সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৩B ও ৭ ধারা মতে স্বত্বহীন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত উক্ত দলিলটি আইনত 'ভয়েড' বা বাতিলযোগ্য, যা বাদিপক্ষের সুপ্রতিষ্ঠিত স্বত্বের ওপর কোনো আইনি প্রভাব ফেলতে পারে না। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত বিবাদীপক্ষের নিজেদের দাখিলকৃত প্রদর্শনীর এই বস্তুগত দালিলিক স্ববিরোধিতা, দাতার স্বত্বহীনতা এবং গ্রহীতাদের মাধ্যমে স্বত্ব তৈরির এই সূক্ষ্ম জালিয়াতির বিষয়টি যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

২. এস.এ ৯১ নং খতিয়ানের (প্রদর্শনী: গ-১ ও ক-১) জালিয়াতি ও অপ্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে:

যেহেতু বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট বিবাদীপক্ষের দাখিলকৃত এস.এ ৯১ নং খতিয়ানের (প্রদর্শনী: গ-১ ও ক-১) জালিয়াতি এবং বাদিপক্ষের তফসিলের সহিত উহার সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকতা যথাযথভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বাদিপক্ষ সুনির্দিষ্টভাবে এস.এ ২০৮ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির বাটোয়ারা প্রার্থনা করেছে এবং ৯১ নং খতিয়ানকে আরজির তফসিলভুক্ত করেনি, তথাপি বিবাদীপক্ষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই অপ্রাসঙ্গিক খতিয়ানের অবতারণা করিয়া মামলার মূল প্রেক্ষাপট ভিন্নভাবে প্রবাহিত করার এবং ২০৮ নং খতিয়ানের বৈধ দাগসমূহকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উক্ত ৯১ নং খতিয়ানে রেকর্ডকৃত মালিকগণের মধ্যে 'সোনাবানু' ব্যতীত অন্য কোনো মালিকের সহিত বাদিপক্ষের পূর্বসূরি আব্দুল আলীর কোনো ওয়ারিশি বা দালিলিক সম্পৃক্ততা নেই, যা প্রমাণ করে যে উক্ত খতিয়ানের সহিত বাদিপক্ষের দাবির কোনো আইনগত সম্পর্ক নাই। বাদিপক্ষ আইনিভাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে যে জেলা রেকর্ড রুমে ৯১ নং খতিয়ানের কোনো মূল পাতা সংরক্ষিত নাই, যা আইনের দৃষ্টিতে উক্ত খতিয়ানের জাবেদা নকলকে অস্তিত্বহীন ও বানোয়াট হিসেবে প্রতিপন্ন করে। অধিকন্তু, উক্ত ৯১ নং খতিয়ানের কপিতে একই দাগ (১২৫২ নং দাগ) দুইবার ভিন্ন ভিন্ন আয়তনে উল্লেখ করা হইয়াছে, যা সরকারি রেকর্ড প্রণয়নের রীতির পরিপন্থী এবং ম্যানিপুলেশনের অকাট্য প্রমাণ। বিবাদীপক্ষের এই

প্রবন্ধনামূলক কৌশলের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাদিপক্ষের সুপ্রতিষ্ঠিত ২৩৮ নং খতিয়ানভুক্ত অবশিষ্ট ৫টি দাগের দাবিকে দুর্বল করা; বিজ্ঞ নিম্ন আদালত ৯১ নং খতিয়ানের এই অপ্রাসঙ্গিকতা এবং বিবাদীপক্ষের দুরভিসন্ধিমূলক ফলিটি যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

৩. মহাফেজখানার রেকর্ডের (ROR) চূড়ান্ত প্রামাণিক মূল্য উপেক্ষা (SAT Act ১৪৪A)

প্রসঙ্গে:

যেহেতু বিজ্ঞ আদালত জেলা মহাফেজখানা (Record Room) হতে সরবরাহকৃত এস.এ ২৩৮ নং খতিয়ানের (প্রদর্শনী ১ ও ৪) আইনগত অনুমান (Presumption of Correctness) উপেক্ষা করে এসি ল্যান্ড অফিসের একটি অস্পষ্ট কাটাকাটিযুক্ত ও কাস্টোডিয়ান নয় এমন অরক্ষিত ভলিউম নোটকে প্রাধান্য দিয়ে SAT Act-এর ১৪৪A ধারার সরাসরি লঙ্ঘন করেছেন। এছাড়া এসি ল্যান্ড অফিসের ভলিউম বা রেজিস্টারে সংরক্ষিত কোনো অনিবন্ধিত নোট বা মন্তব্য, যা গেজেট প্রকাশিত চূড়ান্ত রেকর্ডের (Record of Rights) সাথে সাংঘর্ষিক, তার কোনো আইনি 'প্রিজাম্পশন' (Presumption of Correctness) বা সত্যতার অনুমান নেই। আইনগতভাবে, চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ানই প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গণ্য হবে, যতক্ষণ না তা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় সংশোধিত হচ্ছে। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত রেকর্ড রুমের চূড়ান্ত রেকর্ডের বিপরীতে এসিল্যান্ড অফিসের অস্পষ্ট নোটকে প্রাধান্য দিয়ে গুরুতর আইনি ভুল করেছেন।

৪. পক্ষদোষ (Non-joinder) ও হচপচ (Hotchpot) সংক্রান্ত ভুল ব্যাখ্যা ও প্রতিকার প্রসঙ্গে:

যেহেতু বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট অত্র মামলার নালিশি এস.এ ২৩৮ নং খতিয়ানের তফসিলভুক্ত সম্পত্তির বাটোয়ারা প্রার্থনার ক্ষেত্রে পক্ষদোষ ও কমন হচপচ সংক্রান্ত আইনি ব্যাখ্যামূলক ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বাদিপক্ষের মোকদ্দমাটি সরাসরি খারিজ করিয়াছেন। বাদিপক্ষ আরজির তফসিলভুক্ত সম্পত্তি এস.এ ২৩৮ নং খতিয়ানের ভিত্তিতে বাটোয়ারা প্রার্থনা করিয়াছে এবং উক্ত খতিয়ানের মালিক ও শরিকগণকে সঠিকভাবেই মামলায় পক্ষভুক্ত করিয়াছে; কিন্তু বিজ্ঞ আদালত সি.এস রেকর্ডের বিশাল আয়তন ও তথাকথিত অসংখ্য শরিকের অস্তিত্ব বিবেচনা করিয়া বাদিপক্ষকে পক্ষদোষ ও হচপচ দোষে অভিযুক্ত করিয়াছেন, যাহা আইনত সমীচীন নহে। বাদিপক্ষ সুনির্দিষ্টভাবে তাহাদের এস.এ ২৩৮ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির বাটোয়ারা প্রার্থনা করিয়াছে এবং সি.এস দাগের আয়তনে অন্যান্য খতিয়ানের মালিকগণ অত্র খতিয়ানের শরিক না হওয়ায় তাহারা আইনের দৃষ্টিতে 'আগন্তুক' বা Stranger, ফলে তাহাদের এই মামলায় পক্ষ করার কোনো আইনি আবশ্যিকতা নাই। এছাড়া ১২৫৯ দাগের মোট ৪৭৭ শতাংশ জমির মধ্যে সরকারি ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত অংশ (১৩৭ শতাংশ) বাটোয়ারার বিষয়বস্তু না হওয়ায় বাদিপক্ষ তাহা তফসিলে অন্তর্ভুক্ত না করিয়া গাণিতিকভাবে সঠিক ৩৪০ শতাংশ ভূমিতেই বাটোয়ারা প্রার্থনা করিয়াছে, যাহা কোনোক্রমেই হচপচ দোষে দুষ্ট হইতে পারে না। দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ১ নিয়ম ৯ অনুযায়ী কোনো মোকদ্দমাই শুধুমাত্র পক্ষদোষের কারণে সরাসরি ব্যর্থ বা খারিজ হইতে পারে না; বিজ্ঞ আদালত এই টেকনিক্যাল ভুলের অজুহাতে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মেরিটের মামলা ডিসমিস করায় বাদিপক্ষ ভীষণ মর্মান্বিত হয়েছেন। ন্যায়বিচারের স্বার্থে অত্র আপিল আদালতের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, যেহেতু বাদিপক্ষ এস.এ ২৩৮ খতিয়ানের ভিত্তিতে সঠিক পক্ষসমূহকে লইয়াই মামলা দায়ের করিয়াছে, সেহেতু পক্ষদোষ বা হচপচের তথাকথিত অজুহাত বাতিল করত: বাদিপক্ষের অনুকূলে ডিক্রি প্রদান করাই আইনসম্মত হইবে; তথাপি যদি মহামান্য আদালত কোনো পক্ষকে বা ভূমিকে অনিবার্য মনে করেন, তবে সরাসরি মামলা খারিজ না করিয়া এই আপিল আদালতেই প্রয়োজনীয় প্রতিকার প্রদানের মাধ্যমে বিচারকার্য সম্পন্ন করা সমীচীন হবে। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত

বাদিপক্ষের নিজস্ব খতিয়ানের বাটোয়ারা দাবির আইনগত বৈশিষ্ট্য এবং উচ্চ আদালতের সুপ্রতিষ্ঠিত নজিরসমূহ যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

৫. 'বিলকিস জাহান' নজিরের ভুল প্রয়োগ ও আইনি ভ্রান্তি প্রসঙ্গে:

যেহেতু বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট বাটোয়ারা মামলার মৌলিক আইনি বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি অনুধাবন করিতে ব্যর্থ হইয়া 'বিলকিস জাহান বনাম সৈয়দ আব্দুল হাফিজ' [75 DLR 383] নজিরটি অত্র মামলার প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ ভুল, অসংলগ্ন ও অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই বিষয়টি পর্যালোচনায় নিতে ব্যর্থ হইয়াছেন যে, উল্লিখিত 'বিলকিস জাহান' মামলাটি ছিল মূলত একটি ঘোষণামূলক মোকদ্দমা (Declaratory Suit), যেখানে বাদীর নিকট স্বত্বের কোনো প্রাথমিক দালিলিক প্রমাণ ছিল না; পক্ষান্তরে, অত্র বাটোয়ারা মামলায় বাদিপক্ষ ইতিমধ্যেই জেলা মহাফেজখানা হইতে সরবরাহকৃত এস.এ ২৩৮ নং খতিয়ানের জাবেদা নকল (প্রদর্শনী: ১ ও ৪) এবং ১৯৫৭ সালের ২৩৯৮ নং রেজিস্ট্রিকৃত সাব-কবলা দলিল (প্রদর্শনী: ২) দাখিল করিয়া তাহাদের স্বত্বের অকাট্য দালিলিক প্রমাণ (Best Evidence) উপস্থাপন করিয়াছেন। মহামান্য আপিল বিভাগের সুপ্রতিষ্ঠিত নজির 'চিন্ময় চৌধুরী বনাম শ্রী মৃদুল চৌধুরী' [23 BLD (AD) 83] অনুযায়ী, বাটোয়ারা মামলায় স্বত্ব সংক্রান্ত কোনো আনুষঙ্গিক প্রশ্ন বা বিরোধ দেখা দিলে মামলা খারিজ করা যাইবে না, বরং ওই মামলাতেই স্বত্বের সকল জটিল প্রশ্নের নিষ্পত্তি করা আদালতের আইনি বাধ্যবাধকতা। বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট বাটোয়ারা মামলার এই বাধ্যতামূলক আইনি নীতি উপেক্ষা করিয়া এবং প্রমাণের ভার (Burden of Proof) সংক্রান্ত ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া 'বিলকিস জাহান' নজিরটি ভ্রান্তভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন; বাদিপক্ষ যেখানে রেকর্ড রুমের চূড়ান্ত খতিয়ান ও প্রাচীন দলিল দ্বারা মালিকানা প্রমাণ করিয়াছেন, সেখানে বিবাদীপক্ষ ১৯৬৯ সালের কথিত ডিক্রির কোনো সার্টিফাইড কপি দাখিল করিতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আদালত বিবাদীদের প্রমাণের দায় (Onus of proof) মুক্তি দিয়া বাদিপক্ষের মোকদ্দমাটি খারিজ করত: গুরুতর বিচারিক বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন।

ন্যায়বিচারের স্বার্থে বাদিপক্ষ কর্তৃক নিবেদিত।